

ה'תקס"ח (5708 לפנה"ס) היא השנה ה-1000 לפנה"ס.
השנה החלה ביום חמישי, 15 באפריל, 1500 לפנה"ס, והסתיימה ביום חמישי, 14 באפריל, 1499 לפנה"ס.
השנה החלה ביום חמישי, 15 באפריל, 1500 לפנה"ס, והסתיימה ביום חמישי, 14 באפריל, 1499 לפנה"ס.
השנה החלה ביום חמישי, 15 באפריל, 1500 לפנה"ס, והסתיימה ביום חמישי, 14 באפריל, 1499 לפנה"ס.

תחילתה של השנה ה'תקס"ח

תחילתה של השנה ה'תקס"ח

ה'תקס"ח היא השנה ה-1000 לפנה"ס.
השנה החלה ביום חמישי, 15 באפריל, 1500 לפנה"ס, והסתיימה ביום חמישי, 14 באפריל, 1499 לפנה"ס.
השנה החלה ביום חמישי, 15 באפריל, 1500 לפנה"ס, והסתיימה ביום חמישי, 14 באפריל, 1499 לפנה"ס.

תחילתה של השנה ה'תקס"ח

תחילתה של השנה ה'תקס"ח

ה'תקס"ח היא השנה ה-1000 לפנה"ס.
השנה החלה ביום חמישי, 15 באפריל, 1500 לפנה"ס, והסתיימה ביום חמישי, 14 באפריל, 1499 לפנה"ס.
השנה החלה ביום חמישי, 15 באפריל, 1500 לפנה"ס, והסתיימה ביום חמישי, 14 באפריל, 1499 לפנה"ס.
השנה החלה ביום חמישי, 15 באפריל, 1500 לפנה"ס, והסתיימה ביום חמישי, 14 באפריל, 1499 לפנה"ס.

אָף אָנו נאָמַר. אָף אָנו נדרוש אַתּ השּׁמוֹת מֵה לָשׁוֹן אֵילִינוּיִת סְקֵרָא חֲכָמִים לְאַשֶׁה שְׁאִינָה רַחֲוִיָּה לִילֵד: **דּוֹכְרֵנִיִּס**. לָשׁוֹן אֵיל תַּמִּיִּס דַּמְתַּרְגְּמִינִן דְּכַר שְׁלִיס (וְיִקְרָא ה'). הֲרִי הִיא כֹּאֵיל שְׁאִינוּ יוֹלֵד: **גַּבְ'י** (עַל דַּעַם צ"ד). אֵס אֵין לֹ וּטְצִילֵה: **עַל דַּעַם צִיס** דִּין. שְׁלֵשָׁה יֵהוּ טְצִילֵתוּ כְּדִין כֹּל טְצִילַת גַּר שְׁרִיכִיס ג' וְהֵן נַעֲשִׂין לֹ אֶב וְהִרִי הוּא גַר עַל יֵדִיָּהּ וּמַגְשׁוּ בִּין כֶּשֶׁר: **מַהוּ דִּסְמֵאָ עוֹבֵד כּוֹכְבִּיס בַּהֶפְקִירָא נִיחָא לִיָּה**. וְחֹבֵז הוּא לֹ וְאֵין אֵדֶס נַעֲשֶׂה שְׁלִיַת לְאֵדֶס לְחֹבֵזתוּ שְׁלֹא בַּפְנִיו כְּלוּמַר שְׁלֹא מַדְעֵמוּ וְקֵטְן לֹאֹו בַּר דַּיעָה הוּא: **דַּהֲא גַבִּי עַבְדִּי קִי"ל**. צַפְ"ק דַּגִּיעִין (דָּף יג.) דּוּדֵאִי בַּהֶפְקִירָא נִיחָא לִיָּה נֹחַ לֹ לִהְיוֹת עַבְדִּי וְיֵהֱא מוֹתַר בַּהֶפְקֵר זִימַת הַשְּׁפָחוֹת מֵהֵיוֹת בֵּן חוֹרִין לִהְיוֹת מוֹתַר צַבַּת יִשְׂרָאֵל דְּלֹא וְיֵלֵא לִיָּה וְלֹא שְׂכִיחָא לִיָּה לַהֶפְקִירָא: **קמ"ל**. הֲכֹא דַגִּבִּי עוֹבֵד כּוֹכְבִּיס קֵטְן לֹא אֲמַרִּינֵן הִכִּי: **דַּהֲנִי מִיָּלִי**. דַּיִחָא לִיָּה בַּהֶפְקִירָא: **גְּדוּל**. שְׂגָדַל [בַּצְמָדוֹת] הַפְּקִירוֹת וְטַעֲסִיס לִיָּה טַעֲמָא דִּיאִסּוּרָא: **הַגִּדּוּלֹ**. קַטְנִיס שְׁתַּמְגִּירוּ וּפִאפִּי עַס אֶבְיִין: **יְכוּלִין לַמְחוּס**. וְלוּמַר אִי אֶפְשִׁינוּ לִהְיוֹת גִּרִּיס וְחוֹרִין לְסוּרֵן וְאֵין לָנוּ לַעֲנֵשׁן צַב"ד וּפִאפִּי יֵדִינוּ תַּקִּיפָה וְאֵס קַדָּשׁ אֲשֶׁה מַשְׁמִיחָה אִינָה לִרְכִּיכָה גַּט לִהְיוֹת כִּישְׂרָאֵל מוֹמֵרִי: **לִבִּי גְדֵלָה**. לֹא יֵהְבִינֵן לֹה עַד שְׁתַּגְדִּיל: **שׁוֹז אִינָה יְכוּלֵּה לַמְחוּס**. וְאֵס מִיחְתָּה אִינָה הִיא כִּישְׂרָאֵלִית מוֹמֵרֵתִיס לַעֲנֵשׁ כֹּכַל עוֹשֶׁי צַב"ד: **שִׁישׁ לֹה קֶנֶס**. ג' כֶּסֶף אֵס יֵאָסֶפוּ: **הַבֶּא עַל הַמַּמּוּרֶס**. וְאַעֲ"ג דְּלֹא קִרְיִין בִּיה וְלוּ תַּהִיָּה לְאַשְׁהִי שְׁהִירִי אִינָה רַחֲוִיָּה לְקִיַּימָה אֶפְלוּי הִכִּי יֵשׁ לֹה קֶנֶס כְּדִלְקַמֵּן [בַּט:]: **אֶבְיִי לֹא אֲמַר כִּרְבֵּא**. דַּמּוּתִיב מִקְנָסָא דְּקַסְכַּר לֹאֹו תִיּוֹצַתָּהּ הִיא דַּטַּעֲמָא דְּקַנְסָא שְׁלֹא הִיא חוּטָא נִשְׁכַּר לַהֶפְטֵר: **רַבֵּא לֹא אֲמַר כֹּאֶבְיִי**. דַּמּוּתִיב מַכְתּוּבָה דַּהֲתַס טַעֲמָא מֵאִי תַּקִּינוּ לֹה רַבָּנִן כְּתוּבָה שְׁלֹא תַּהֲא קֵלָה צַעֲיִנוּ לַהּוֹצִיָּאָה וְכֹל זִמַּן שְׁלֹא מִיחְתָּה גִיּוּרַת הִיא וְעוֹבְדִינֵן לֹה תַּקְנַתָּה: **בַּתְנִי' הַבֶּא עַל הַקַּטְנָה**. פַּחוּמָה מַצַּת שְׁלֵשׁ שְׁאֵין בִּיאַתָּה בִּיאָה שְׁהִירִי בַּצּוּלִיָּה חוֹרִין: וְקַטְן. פַּחוּת מִבֵּן תַּשַּׁע שְׁאֲמַרְנוּ חֲכָמִיס אֵין בִּיאַתוּ בִּיאָה וְצֹא שְׁלֹא עַל הַגִּדּוּלָה: **וּמוֹכַס עַץ**. שְׁתַּתַּק עַל עַץ בָּאוּתוּ מִקּוֹס: **כַּחוּבָתָן מֵאִפְסִיס**. אֵס נִשְׁאוּ כַּחוּבָתָן אֵס נִשְׁאָה כַּתַּס וְלֹא פִירַשׁ לֹה כְּלוּס: **כַּסּוּלָה**. שְׁהִיא אֲלַמְנָה אֹו גִרוּשָׁה אֹו חֲלוּצָה: **מֵן כִּנְיִשוּאֵין**. כְּגוֹן שְׁנִכְנֶסָה לְחוּפָה וּמַת צַעֲלָה בַּחוּקָת שְׁלֹא נַעֲבֵלָה: **כַּחוּבָתָה מִנָּה**. אֵס נִיָּסַת לְאַחַר כַּתַּס כַּחוּבָתָה מִנָּה דַּבְּחֻקָת צַעֲלָה קִיַּימָה מַשְׁנַכְנֶסָה לְחוּפָה: וְאֵין

זְכוּת הוּא א"ו. וְהֵא דַּתָּנִן בַּפֶּרֶק קַמָּא דַּגִּיעִין (ג"ו עס) הֵאוּמַר תַּנוּ גַּט זֹה לְאַשְׁמִי וְשִׁימְרוּר זֹה לַעֲבִיד רַבָּה לְחוֹזַר צַשְׁנִיָּהִס יִחוּזַר דְּבַרִּי רַבִּי מֵאִלִּיר הֵיַיְנוּ צַעֲבַד גְּדוּל בַּצְקָטְן מוֹרֵה רַבִּי מֵאִלִּיר דְּזִכּוּת הוּא לֹו דְּלֹא נִיחָא לִיָּה בַּהֶפְקִירָא כְּדֹאמַרִּינֵן הֲכֹא מַשּׁוּס דְּלֹא טַעֲסִיס טַעֲמָא דִּיאִסּוּרָא א"ג אִיַּירִי אָף צַעֲבַד קֵטְן וְכַגּוֹן שְׁהוּא שַׁל כֶּהֵן דְּחוּב הוּא לֹו שִׁינָא לִיחִירוֹת לָפִי שְׁמַפְסִידוּ מֵלֹאכִוֹל בַּתְּרוּמָה: **לָבִי גִדְּרָה**. "וּא"ת וְהֵלֵא כֶּבֶד גְּדוּלָּה הִיא שְׁהִיא נַעֲרָה כִּיּוֹן שְׁהִיא צַת קֶנֶס וּמַפְרַשׁ רִי"ל לִבִּי גְדֵלָה וְהַגִּהָה מִנְהַג יִהוּדִית: **אֶבְיִי אֵא אֲמַר כִּרְבֵּא שְׂרָא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר**. מַשְׁמַע דְּרַבֵּא לִית לִיָּה טַעֲמָא דְּשְׁלֹא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר וְקַשָּׁה דִּלְאֲמַרִּי' צַפ' (צ"ק דָּף לֹחַ: וַסֵּס) קַסְכַּר רַבִּי מֵאִלִּיר כּוּתִיס גִּירִי אֲמַת הֵן וְקֶנֶס הוּא דְּקִינִיס ר"מ צַמּוּנִס לַעֲנִין שׁוֹר שְׂגַבָּה שְׁלֹא יַטְמַעוּ צַהֵן וּפְרִיךְ אֲלוּ נַעֲרוּת שִׁישׁ לֹהֵן קֶנֶס הַבֶּא עַל הַכּוּתִיַת וְאִי קִנִּיס ר"מ צַמּוּנִס הֵי"ג נִיקָטְנִיס וּמַשְׁנִי דַּהֲכֹא לֹא צַעִי לַמְקַנַס שְׁלֹא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר וְהַשְׁתֵּא לְרַבֵּא דְּלִית לִיָּה הֲכֹא טַעַס דְּחוּטָא נִשְׁכַּר הִכִּי מֵאִי מַשְׁנִי הַתַּס וִי"ל דַּהֲתַס אִית לִיָּה שְׁפִיר הֵאִי טַעֲמָא כִּיּוֹן דְּצִדִּין יֵשׁ לֹהֵן קֶנֶס דַּגִּירִי אֲמַת הֵן אֲלֵא דַּצַּעִי' לַמְקַנַס לֹהוּ סַצְרָא הוּא דַּמַּשּׁוּס טַעֲמָא שְׁלֹא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר מוֹקְמִינֵן לֹה אֲדִינָא אֶבֶל הֲכֹא סַצִּירָא לִיָּה לְרַבֵּא דַּמַּשּׁוּס טַעֲמָא שְׁלֹא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר אֵין לִיתָן לֹה כִּיּוֹן דַּמֵּן הֲדִין לִית לֹה שְׁהִירִי עוֹבַדַּת כּוֹכְבִּיס גְּמוּרָה הִיא אֵס תַּמְחָה וּצַפ' אֲלוּ נַעֲרוּת (לְקַמֵּן דָּף לֹ:) דִּלָּית לִיָּה לְרַבֵּא שְׁלֹא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר גַּבִּי צַבּוּיָה מַשּׁוּס דַּמוֹקְמִינֵן לֹה בַּקְדוּשָׁתָה: וְשׁוּמָלֵא

לַגְמִיר. פִּי לֹא גִרְעָה אוֹתָהּ בִּיאָה מִמֵּאמֵר בַּגְּדוּל. שְׁכַמוּ שְׁמֵאמֵר בַּגְּדוּל פּוֹסְלָה עַל שְׂאֵר הָאֲחִין. כֵּךְ בִּיאַת [פַּחוּת] בֵּן ט' פּוֹסְלָה עַל הָאֲחִין. עֵיין בִּס"פ הָאֲשֶׁה רַבָּה: מוֹכַת עֵץ שְׁתַּתַּק עַל עֵץ בִּאוּתוּ מִקּוֹס וְיַצְאוּ בַּתְּחִילָה כְּתוּבָתָהּ מֵאִתּוֹם. פִּי לֹא הִפְסִידוּ כְּתוּבָתָהּ אֵם נִישְׁאוּ סַתָּם וְחֲכִי"א מוֹכַת עֵץ כִּיּוֹן שְׂאִיבְרָה בַּתְּחִילָה כְּתוּבָתָהּ מִנָּה: וְהַגְּדוּל שְׁבֹא עַל הָאֲחִין (בִּרְ"מ דָּף ע"ג, ב) ע"ש יִבְנַתוּ דָּף לֹו דַּמִּיַּירִי שֶׁסִּבְּלַת בֵּן תַּשַּׁע דַּעֲשׁוּ כַּמֵּאֲמַר גְּדוּל אֶבֶל כַּפּוּחַת מִבֵּן תַּשַּׁע לֹא מִיַּירִי הַתַּס כֹּכַל וְיַעֲ.

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות

יא. ממבילין אותו על דעת ב"ר משום דובות הוא. ומימה דהא זכייה הוי מטעם שליחות דכיון דזכות הוא לו אןן

סהדי דעבדי ליה שליח דמוכח צפ"ק דב"מ (דף יג.) גבי חלר משום יד אימרבאלי ולא גרע משליחות וא"כ היאך זכין לקטן והלא אין שליחות לקטן כדאמרין בציורו נשך (שם ע"א): ועוד דלכתי עובד כוכבים הוא ואמרי' התם דקטן דלמי לכלל שליחות אית ליה זכייה מדרבנן עובד כוכבים דלא אמי לכלל שליחות אפילו זכייה מדרבנן לית ליה וגרסא לר"י דהכא נמי דזכין לו מדרבנן כדאמרין התם דקטן אית ליה זכייה מדרבנן ואע"ג דלכתי עובד כוכבים הוא הא אמי לכלל שליחות א"נ כיון דצהך זכייה נעשה ישראל הוה ליה ישראל גמור לעניין זכייה וא"ת היכי הוי גר מדרבנן ושקין ליה צבת ישראל וקידושו קידושין הא מן המורה עובד כוכבים הוא וי"ל דקסבר כמ"ד צהאשה רבה (יבמות דף פט:) דיש כח ציד חכמים לעקור דבר מן המורה בקום ועשה וכי פריך מאי קמ"ל הוה מלי לשנויי קמ"ל דיש כח ציד חכמים לעקור דבר מן המורה בקום ועשה ומד מתרי טעמי נקט והא דלמרי' צריש בן סורר (סנהדרין דף סח: ושם) גבי גזל הגר אס אס אין לאיש גזאל איש אמה רצין לחזר אחריו אס יש לו גזאל אזל קטן אי אמה רצין לחזר אחריו כ' משכמת לה גר קטן מן המורה צמעוצרת שנתגיירה (כדלמרי' בפרק הערל (יבמות דף עח. ושם) עובדת כוכבים צמעוצרת שנתגיירה צנה אין רצין טצילה והוי גר מן המורה דישאל גמור הוא ואית ליה ממון מן המורה כגון שירש את אמו ואי אמה רצין לחזר עליו שאין לו יורשין שאינו מוליד ואחיו מן האס אין יורשין אותו ולפי ספרים דגרסינן צב"מ (דף ע"א): זכייה מיהא אית ליה ולא גרס מדרבנן נוחא דלמי למימר דאית ליה זכייה מן המורה ועובד כוכבים קטן כיון דצא להמגיר חשבינן ליה כישאלל קטן ואע"ג דזכייה הוי מטעם שליחות ואין לו שליחות מן המורה ה"מ דצדק שיש צו קלת חוצה כגון להפריש תרומתו דשמא היה רואה לפוטרה צמטה אמת או שמא היה רואה להעדיף אלל הכא שזכות גמור הוא לו יש לו שליחות: **מהו דתימא עובד כוכבים בהפקירא נוחא א"יה**. ואע"ג דרבינן פליגי ארי' מאירי צפ' קמא דגיטין (דף יג. ושם) ולית להו טעמא דצהפקירא נוחא ליה ה"מ גבי עבד שאינו חושש צהפקירא שמפקיע עצמו מן השעבוד

אזל גבי עובד כוכבים שאינו משועבד נוחא ליה צהפקירא וכן גרסא דאי לא תימא הכי היכי מייתי סיעתא מההוא דגזירת דלמא רבנן היא דלפילו בגדול לית להו צהפקירא נוחא ליה: **אב"ר קמן היינו צעבד גדול בצקטן מורה רבי מאיר דזכות הוא לו דלא נוחא ליה צהפקירא כדאמרין הכא משום דלא טעים טעמא דאיסורא א"ג איירי אף צעבד קטן וכגון שהוא של כהן דחוב הוא לו שינא ליחירות לפי שמפסידו מלאכול בתרומה: **לָבִי גִדְּרָה**. "וּא"ת והלא צבר גדולה היא שהיא נערה כיון שהיא צת קנס ומפרש ר"י לבי גדלה והגהה מנהג יהודית: **אֶבְיִי אֵא אֲמַר כִּרְבֵּא שְׂרָא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר**. מַשְׁמַע דְּרַבֵּא לִית לִיָּה טַעֲמָא דְּשְׁלֹא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר וְקַשָּׁה דִּלְאֲמַרִּי' צַפ' (צ"ק דָּף לֹחַ: וַסֵּס) קַסְכַּר רַבִּי מֵאִלִּיר כּוּתִיס גִּירִי אֲמַת הֵן וְקֶנֶס הוּא דְּקִינִיס ר"מ צַמּוּנִס לַעֲנִין שׁוֹר שְׂגַבָּה שְׁלֹא יַטְמַעוּ צַהֵן וּפְרִיךְ אֲלוּ נַעֲרוּת שִׁישׁ לֹהֵן קֶנֶס הַבֶּא עַל הַכּוּתִיַת וְאִי קִנִּיס ר"מ צַמּוּנִס הֵי"ג נִיקָטְנִיס וּמַשְׁנִי דַּהֲכֹא לֹא צַעִי לַמְקַנַס שְׁלֹא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר וְהַשְׁתֵּא לְרַבֵּא דְּלִית לִיָּה הֲכֹא טַעַס דְּחוּטָא נִשְׁכַּר הִכִּי מֵאִי מַשְׁנִי הַתַּס וִי"ל דַּהֲתַס אִית לִיָּה שְׁפִיר הֵאִי טַעֲמָא כִּיּוֹן דְּצִדִּין יֵשׁ לֹהֵן קֶנֶס דַּגִּירִי אֲמַת הֵן אֲלֵא דַּצַּעִי' לַמְקַנַס לֹהוּ סַצְרָא הוּא דַּמַּשּׁוּס טַעֲמָא שְׁלֹא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר מוֹקְמִינֵן לֹה אֲדִינָא אֶבֶל הֲכֹא סַצִּירָא לִיָּה לְרַבֵּא דַּמַּשּׁוּס טַעֲמָא שְׁלֹא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר אֵין לִיתָן לֹה כִּיּוֹן דַּמֵּן הֲדִין לִית לֹה שְׁהִירִי עוֹבַדַּת כּוֹכְבִּיס גְּמוּרָה הִיא אֵס תַּמְחָה וּצַפ' אֲלוּ נַעֲרוּת (לְקַמֵּן דָּף לֹ:) דִּלָּית לִיָּה לְרַבֵּא שְׁלֹא יֵהֱא חוּטָא נִשְׁכַּר גַּבִּי צַבּוּיָה מַשּׁוּס דַּמוֹקְמִינֵן לֹה בַּקְדוּשָׁתָה: וְשׁוּמָלֵא**

לַגְמִיר. פִּי לֹא גִרְעָה אוֹתָהּ בִּיאָה מִמֵּאמֵר בַּגְּדוּל. שְׁכַמוּ שְׁמֵאמֵר בַּגְּדוּל פּוֹסְלָה עַל שְׂאֵר הָאֲחִין. כֵּךְ בִּיאַת [פַּחוּת] בֵּן ט' פּוֹסְלָה עַל הָאֲחִין. עֵיין בִּס"פ הָאֲשֶׁה רַבָּה: מוֹכַת עֵץ שְׁתַּתַּק עַל עֵץ בִּאוּתוּ מִקּוֹס וְיַצְאוּ בַּתְּחִילָה כְּתוּבָתָהּ מֵאִתּוֹם. פִּי לֹא הִפְסִידוּ כְּתוּבָתָהּ אֵם נִישְׁאוּ סַתָּם וְחֲכִי"א מוֹכַת עֵץ כִּיּוֹן שְׂאִיבְרָה בַּתְּחִילָה כְּתוּבָתָהּ מִנָּה: וְהַגְּדוּל שְׁבֹא עַל הָאֲחִין (בִּרְ"מ דָּף ע"ג, ב) ע"ש יִבְנַתוּ דָּף לֹו דַּמִּיַּירִי שֶׁסִּבְּלַת בֵּן תַּשַּׁע דַּעֲשׁוּ כַּמֵּאֲמַר גְּדוּל אֶבֶל כַּפּוּחַת מִבֵּן תַּשַּׁע לֹא מִיַּירִי הַתַּס כֹּכַל וְיַעֲ.

עין משפט נר מצוה

סב א מיי פיר"ה מהל' אשות הל' א' סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סי' סו סעי' ג:

סג ב מיי פיר"ה מהל' אסורי ביאה הל' ז סמג לאוין קח טוש"ע יו"ד סי' רסח סעי' ז:

סד ג מיי פיר"ד מהל' זכיה הל"צ סמג עשין פ"ב טוש"ע מו"מ סי' רמג סעי' א וטוש"ע יו"ד סי' רסח סעי' ז:

סה ד ה ז ר מיי פיי מהל' מלכים הל"ג טוש"ע יו"ד סי' רסח סעי' ז:

סו ח מיי פיי מהל' אשות הל"ז טור אה"ע סי' סו:

סז ט מיי פיר"ה מהל' אשות הל"ג סמג עשין מח טוש"ע שם סי' סו סעיף ד:

סה י מיי שם טוש"ע שם סעיף ה:

סכ כ מיי שם הל' א טוש"ע שם סעי' ב:

תוספות ר"ד

תוספות ר"ד
הגיוורת והשבויה ושתתחררו פחותות מבנות ג' שנים ויום אחד כחובותן מאתים ויש להן טענת בתולים. פי' בהזקת בתולות הן. ואם נמצאת בעולה ואמר לה מקחי' מקח טעות ואבדה כל כתובתה. אמר ר"ה גר קטן מטבילין אותו ע"ד ב"ד. פי' אפי' שאין לו אב ואם כגון חנוק' משמצא מושקין או ששכח ישראל קטני פלשתיים ב"ד מליץ אותם והם כישוראל לכל מקחי' ומהמורה פי' מטבילין אותו. דאינו גר עד שימול ויטבול. עיין פרק התולין (דף מן ובפ"ח דיבמות דף ע"א.) מאי קמ"ל דזוכין לאדם שלא בפניו תנינא דבין לו לאדם אלא בפניו. מ"ד בהפקירא נוחא ליה וכן לאדם שלא בפניו ואין חובו הוא לו. פי' שאין אדם נעשה שליח לחובתו שלא בפניו כלומר שלא מדרע. קמ"ל דה"ה גדול טרעיס טעמא דאיסורא אבל קטן זכות הוא [להן]. אמר ר"י ואם הגדיל. פי' הקטנים שנתגיירו ואפי' עס אביהון יכולין לחמות. פי' יכולין לומר א אפשינו להיות גרים ואין לנו לענושם בב"ד. ואפילו ידיו תקיפה. ואם קידש אשה משימחה אינה צריכה בט להיות כישוראל מומר. ודוקא שלא הגיעו לכלל שתי שערות אבל אם הגדילו ולא מיחו אין יכולין למחות ואם מיחו הרי הן כישוראל מומר וקדושי' קדושיין. (ל' והגדילו דר"י לאו דוקא שבאו לכלל עונשין אלא **בַּתְנִי'** הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובותן מוכת עץ כתובותן מנה. פי' קטנה פחותה מכת ג' שנים ויום אחד שאין ביאתה ביאה שהרי בתוליה חוררין. וקטן פחות מכן ט' שאמרו חכמים אין ביאתו ביאה לקנות קנין גמור. כגון אם בא על יבמתו דהתם אמרי' אין ביאתו ביאה (י' חשוכה לקנות